

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00104

Numéro SIREN : 560 801 045

Nom ou dénomination : ETS DEDIEU

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2019 sous le numéro de dépôt A2019/014244

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2307330

Dénomination : ETS DEDIEU
Adresse : 2 rue Hermes - za Ecoparc 1 31130 Quint-fonsegrives -
FRANCE-

n° de gestion : 1956B00104
n° d'identification : 560 801 045

n° de dépôt : A2019/014244
Date du dépôt : 24/07/2019

Pièce : Décision de gérance du 01/07/2019



2307330

ETS DEDIEU
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 765,19 Euros
Siège social : 12, Impasse Descouloubre
31200 TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 560 801 045

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE LA GERANCE DU 1^{ER} JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le premier juillet,

A neuf heures,

Madame Marie-Martine LAFFONT, demeurant Les Cayrous - 81700 PUYLAURENS,

Décide :

- de transférer le siège social du 12, Impasse Descouloubre - 31200 TOULOUSE au 2, Rue Hermès - ZA Ecoparc 1 - 31130 QUINT FONSEGRIVES, avec effet rétroactif au 2 janvier 2019,
- et de modifier l'article 4 des statuts en conséquence (en corrigeant également l'adresse initiale mentionnée sur les derniers statuts mis à jour, soit " TOULOUSE 10-12 Impasse Descouloubre" alors que l'extrait k-bis mentionne l'adresse suivante : 12, Impasse Descouloubre – 31200 TOULOUSE).

Article Quatre - SIEGE SOCIAL

Ancienne.mention.:

Le siège de la société est fixé à TOULOUSE 10-12 Impasse Descouloubre.

Nouvelle.mention.:

- ✱ A la constitution de la société, le siège social était fixé : 12, Impasse Descouloubre - 31200 TOULOUSE.

- ✱ A compter du 2 janvier 2019, le siège social est fixé : 2, Rue Hermès - ZA Ecoparc 1 - 31130 QUINT FONSEGRIVES

Le reste de l'article demeure inchangé.

Conformément à l'article L. 223-18, al. 8 du Code de commerce, ce transfert de siège devra être ratifié par une décision des associés prise à la majorité requise pour l'adoption des décisions ordinaires (plus de la moitié des parts sociales et, sur seconde consultation, majorité des voix).

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la Gérante.

Marie-Martine LAFFONT
CANDIFLOR
FLEURS CRISTALLISEES
2, rue Hermès
31130 QUINT FONSEGRIVES
Tel. 05 34 25 12 25
contact@candiflor.fr
RCS 560 801 045

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2307329

Dénomination : ETS DEDIEU
Adresse : 2 rue Hermes - za Ecoparc 1 31130 Quint-fonsegrives -
FRANCE-

n° de gestion : 1956B00104
n° d'identification : 560 801 045

n° de dépôt : A2019/014244
Date du dépôt : 24/07/2019

Pièce : Statuts mis à jour



2307329

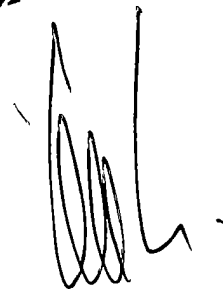
ETS DEDIEU
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 765,19 Euros
Siège social : 2, Rue Hermès
ZA Ecoparc 1
31130 QUINT FONSEGRIVES

RCS TOULOUSE : 560 801 045

STATUTS MIS A JOUR

LE 1^{ER} JUILLET 2019

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Etablissements D E D I E U
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

IDENTITE DES ASSOCIES

La société "Etablissements DEDIEU" existe actuellement entre :

- 1° Madame DEDIEU Hortense Eléonore,
née LAFFONT le 2 décembre 1906 à BORDES SUR LEZ (Ariège),
demeurant 14 rue de Koufra à TOULOUSE,
veuve de Monsieur DEDIEU François Vincent,
né le 8 mars 1903 à AUDRESSIN (Ariège),
décédé le 28 mars 1956 à TOULOUSE
leur mariage ayant été célébré le 26 avril 1936 à TOULOUSE sous le régime
(ancien) de la communauté légale.
- 2° Monsieur LAFFONT Jean Joseph,
né le 23 septembre 1923 à BORDES SUR LEZ (Ariège),
demeurant chemin des Tuileries à COLOMIERS,
marié sous le régime (ancien) de la communauté légale le 24 septembre 1946
à TOULOUSE, avec Madame PERRY Emilienne Française.
- 3° Monsieur LAFFONT Paul,
né le 12 décembre 1912 à BORDES SUR LEZ (Ariège),
demeurant 14 rue de Koufra à TOULOUSE,
marié sous le régime (ancien) de la communauté légale le 7 avril 1945
à FOIX (Ariège), avec Madame ROUAIX Louise Germaine.
- 4° Monsieur LAFFONT Daniel Paul,
né le 24 mars 1946 à FOIX (Ariège),
demeurant 16 rue fermat à TOULOUSE,
marié sous le régime (nouveau) de la communauté légale le 4 avril 1970
à TOULOUSE avec Madame GIRONIS Marie Martine.
- 5° Madame LAFFONT Marie Martine,
née GIRONIS le 19 février 1948 à CASTRES (Tarn)
demeurant 16 rue Fermat à TOULOUSE
mariée sous le régime (nouveau) de la communauté légale le 4 avril 1970
à TOULOUSE avec Monsieur LAFFONT Daniel Paul.

5 L

ETABLISSEMENTS D E D I E U
Société à Responsabilité Limitée

S T A T U T S

Article Premier - FORME

La société a été constituée sous forme de SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE par acte sous seing privé en date à TOULOUSE du quatre mars mil neuf cent cinquante enregistré à TOULOUSE (2ème A. C.) le vingt neuf mars mil neuf cent cinquante, volume 86 n° 62.

Publication : PUBLICITE et PETITES AFFICHES TOULOUSAINES et de la HAUTE-GARONNE du 4 avril 1950.

Les statuts ont été mis en harmonie avec les nouvelles dispositions légales par délibération des associés du vingt et un septembre mil neuf cent soixante dix dont le procès verbal a été déposé au rang des minutes de Maître CAMPS notaire à TOULOUSE suivant acte en son rapport du vingt deux septembre mil neuf cent soixante dix.

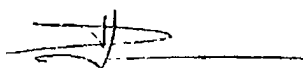
Publication : GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI du 26 septembre 1970.

La société est inscrite au registre du commerce de TOULOUSE sous le numéro 56 B 104. Elle est régie par la loi du 24 juillet 1966 textes subséquents et toutes dispositions légales et réglementaires.

Article Deux - OBJET

La société a pour objet principal la fabrication et la vente en FRANCE et à l'étranger de fleurs et de fruits confits de confitures et de tous articles de confiserie.

Les opérations sociales pourront s'étendre à la fabrication et à la vente de tous produits se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ainsi qu'à toutes opérations immobilières en vue de son extension, Et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.



Article Trois - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale : **ETABLISSEMENTS DEDIEU.**

Dans les documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie des S A R L. et de l'énonciation du capital social.

Article Quatre - SIEGE SOCIAL

- ✱ A la constitution de la société, le siège social était fixé : 12, Impasse Descouloubre - 31200 TOULOUSE.
- ✱ A compter du 2 janvier 2019, le siège social est fixé : **2, Rue Hermès - ZA Ecoparc 1 - 31130 QUINT FONSEGRIVES.**

Il pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article Cinq - DUREE

I - La durée de la société a été fixée initialement à douze années commençant à courir le quatre mars mil neuf cent cinquante pour se terminer le trois mars mil neuf cent soixante-deux.

II - Par acte reçu le premier avril mil neuf cent soixante-deux par Maître CAMPS, notaire à TOULOUSE, la société a été prorogée pour une durée de douze années à compter du quatre mars mil neuf cent soixante-deux.

III - décision des associés du vingt-trois janvier mil neuf cent soixante-quatorze, la société a été prorogée pour une durée de soixante années à compter du quatre mars mil neuf cent soixante-quatorze.

De sorte que la durée de la société qui a commencé le quatre mars mil neuf cent cinquante se terminera le trois mars deux mille trente-quatre (soit au total 84 ans) sauf nouvelle prorogation ou dissolution anticipée.

Article Six - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Article Sept - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été effectué les apports suivants d'un montant global de QUARANTE MILLE francs :

1) En nature

- Par Monsieur François DEDIEU et son épouse née Hortense LAFFONT, conjointement et solidairement :
Du matériel et des marchandises fabriquées ou en cours de fabrication, d'un montant de trois millions huit cent quatre vingt mille anciens francs, soit TRENTE HUIT MILLE HUIT CENT FRANCS, ci.....

38 800

2) En espèces

- Par Monsieur Paul LAFFONT :
Une somme de cent quinze mille anciens francs, soit
MILLE CENT CINQUANTE FRANCS, ci.....

1 150

- Par Monsieur Jean LAFFONT :
Une somme de cinq mille anciens francs, soit
CINQUANTE FRANCS, ci.....

50

Article Sept bis - CAPITAL SOCIAL

Le capital social fixé à l'origine à la somme de QUARANTE MILLE francs, puis porté à la somme de QUATRE VINGT MILLE francs, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 11 février 1974 puis fixé à CENT DIX MILLE francs aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1979, puis porté aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1981 à la somme de DEUX CENT TRENTE MILLE DEUX CENT francs a été augmenté d'une somme de SOIXANTE DIX MILLE francs pour être porté à la somme de TROIS CENT MILLE DEUX CENT francs, le 4 novembre 1985.

Il est divisé en TROIS MILLE DEUX parts de CENT francs chacune numérotées de 1 à 3002 et appartenant aux associés en raison des souscriptions ou des cessions de parts intervenues et notifiées à la société, à savoir :

- Madame Hortense DEDIEU
CINQ CENT TREIZE parts

portant les numéros 1 à 388 et 401 à 525

513

Monsieur Paul LAFFONT

NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT parts

portant les numéros 389 à 399, 526 à 650,
1101 à 1602 et 2303 à 2652

988

Monsieur Jean LAFFONT

UNE part

portant le numéro 400

1

Monsieur Daniel LAFFONT

MILLE QUATRE CENT parts

portant les numéros 651 à 1100, 1603 à 2202,
2653 à 3002

1400

Madame Marie Martine LAFFONT

CENT parts

portant les numéros 2203 à 2302

100

3002

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
TROIS MILLE DEUX, ci.....

3002

Conformément à l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966 les soussignés
déclarent expressément que les TROIS MILLE DEUX parts créées sont intégralement
libérées et réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus

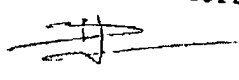
Article Huit - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition
des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de
l'actif social lors de la liquidation.

Les parts sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire
pour chacune d'elles. Ces co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un
d'entre eux pour les représenter. A défaut l'indivisaire le plus diligent
fera désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Au cas d'usufruit, le droit de vote attaché à la part appartient à l'usufruitier.

S'il est créé des parts nouvelles par incorporation des bénéfices ou réserves,
elles seront soumises à l'usufruit dans les mêmes conditions que les parts an-
ciennes correspondantes.



Article Neuf - CESSIION ET TRANSMISSIONS DES PARTS

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La transmission des parts à toute autre personne qu'un associé est soumise aux conditions d'agrément ci-après définies.

a) Transmission par décès

I - Toute transmission de parts sociales par voie de succession ou legs à toute personne autre qu'un associé, ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital, étant précisé que pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt.

II - A l'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers, légataires et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément à la société accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

III - Dans les quinze jours suivant cette demande d'agrément, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sous l'une des formes prévues à l'article 13 ci-après, sur ladite demande. La décision des associés n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée aux héritiers et représentants du défunt intéressés.

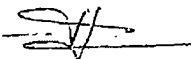
Si la gérance ne leur a pas fait connaître la décision de la société dans le délai de trois mois à dater de leur demande, leur agrément comme associés nouveaux sera réputé acquis.

IV - Si la collectivité des associés a refusé d'agréer les héritiers et représentants du défunt comme associés nouveaux, les associés seront tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation à un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra être prorogé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.

La société peut également dans le même délai par décision extraordinaire des associés, réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts en instance de mutation et racheter ces parts dans les conditions prévues ci-dessus.

Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues ci-dessus n'est intervenue l'agrément est réputé acquis.



b) Dissolution de communauté entre époux

I - En cas de liquidation par suite de décès, divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle - de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

II - Le partage est notifié, en cas de décès, par le conjoint survivant et dans les autres cas par l'époux ou ex-époux le plus diligent. La notification est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir toute pièce justificative (acte de notoriété, acte de liquidation, etc.).

III - Si la société consent à l'attribution, notification en est faite aussitôt par le gérant à l'époux ou ex-époux agréé. Le consentement est, en outre, réputé acquis si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à dater de la notification stipulée à l'alinéa précédent.

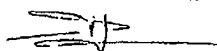
IV - Si la société ne consent pas à l'attribution, la gérance en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux non agréé. La décision n'est pas motivée.

La gérance avise, d'autre part, les associés par lettre recommandée avec avis de réception, de l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquiescer ou de faire acquiescer ou encore de faire racheter par la société les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou ex-époux considéré.

V - En ce qui concerne la procédure à suivre pour ces rachats ou ces achats, comme pour la fixation et le règlement du prix, il est procédé à l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de transmission par décès sous le paragraphe (a) ci-dessus.

Si à l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut être réalisée conformément au partage qui avait été notifié à la société et ce, même si l'époux ou ex-époux qui avait la qualité d'associé possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

Le délai de trois mois, éventuellement prolongé par justice, inparti pour la réalisation de ces achats ou de ce rachat, court du jour de la décision collective portant refus d'agrément.



c) Cession à titre onéreux ou par donation entre vifs

I - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique conformément à l'article 1 690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

II - Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société y compris à un conjoint, ascendant, descendant ou successeur d'un associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

III - A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses associés avec indication des nom, prénom, profession, domicile et nationalité de cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée.

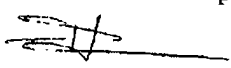
Dans les quinze jours suivant la notification faite à la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sous l'une des formes prévues ci-après à l'article 22 sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si la gérance n'a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe 3, le consentement à la cession sera réputé acquis.

IV - Si la société a expressément refusé de consentir à la cession, deux cas sont possibles ;

1° cas - L'associé qui projette la cession détient les parts qui en sont l'objet depuis au moins deux ans ou bien il les a recueillies ensuite de succession, de liquidation, de communauté entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint ascendant ou descendant.

Dans ce cas, en cas de refus d'agrément du cessionnaire projeté, les associés sont tenus d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix fixé dans les conditions de l'article 1 862, article 6 du Code Civil à moins que la société effectue le rachat desdites parts aux mêmes conditions et avec le consentement de l'associé cédant, ce rachat entraînant une réduction du capital.



L'acquisition des parts par les associés ou par la société doit intervenir dans un délai de trois mois à compter du refus d'agrément. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Si à l'expiration de ce délai imparti, l'achat des parts n'a été effectué ni par les associés ni par la société, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

2° cas - L'associé qui projette la cession et à qui l'agrément a été refusé dans le délai légal de trois mois détient les parts en cause depuis moins de deux ans sans les avoir recueillies dans les conditions particulières énoncées au 1°.

Le refus d'agrément est, dans ce cas, définitif et l'associé devra rester propriétaire de ses parts.

d) Situations diverses - Nantissements

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est à son encontre que pourra être éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit.

Toutefois, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2 078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

e) Forme des notifications et avis

Toutes notifications et avis résultant des dispositions du présent article 9 seront faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

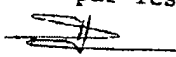
Article DIX - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

Actuellement la société est gérée par Monsieur Daniel Paul LAFFONT, né le 24 mars 1946 à FOIX (Ariège) demeurant 16 rue Fermat à TOULOUSE,

Il a été nommé dans ces fonctions, sans limitation de durée par décision du 10 décembre 1981 à la suite de la démission émise par Madame Hortense DEDIEU née LAFFONT.

Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.



Article Onze - POUVOIRS DES GERANTS

Conformément à la loi le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis à vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article Douze - REMPLACEMENT D'UN GERANT

Un gérant, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En cas de son décès, de sa retraite, ou de sa démission, en cas d'invalidité grave l'obligeant à rester éloigné des affaires pendant plus de trois mois, les associés survivants se réuniront à la diligence de l'un d'entre eux et nommeront le ou les nouveaux gérants.

Article Treize - DECISIONS COLLECTIVES

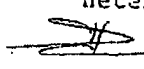
Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance, quinze jours francs d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.



Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception, des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la société également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint, justifiant d'un pouvoir spécial.

Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi.

Article Quatorze - AFFECTATION DES RESULTATS

Sur les bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux ou les reporter à nouveau.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de l'exercice, inscrites à un compte spécial figurant à l'actif du bilan pour être imputés, à due concurrence, sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article Quinze - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

